

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1786/2530	นายสุวิทย์ ศิริสาร	โจทก์
	เทศบาลเมืองเชียงราย	จำเลย
	เทศบาลเมืองเชียงราย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 111)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์รวมเป็นเงิน 92,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่า จำเลยจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 103,102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(พลจิตต์ ดียืน-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------